كأن يسكنه داره) مجانا أو رخيصا (أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه) أو ينتفع بالرهن أو يزارعه على ضيعة أو ان يستعمله فى صنعته ويعطيه أنقص من أجرة المثل ونحو ذلك من كل ما فيه جر منفعة فلا يجوز (وان فعل ذلك) أو شيأ منه (بلا شرط) بعد الوفاء ولا مواطأة (أو قضى) المقترض (خيرا منه) أو أكثر مما اقترضه (بلا مواطأة جاز) قال فى الفصول وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الربحان فى القضاء اذا كان يسيرا انتهى أو أهدى له هدية بعد الوفاء أو علم منه الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز ذلك (ومتى بذل المقترض) أو الغاصب (ما عليه بغير بلد القرض) أو الغصب (ولا مؤنة لحمله) اليه (لزم ربه) أى المقرض أو المغصوب منه (قبوله مع أمن البلد والطريق) لانه لا ضرر عليه اذن

(باب الرهن)

وهو لغة الثبوت والدوام وشرعا توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها ولا يصح بدون ايجاب وقبول أو ما يدل عليهما كالمعاطاة (يصح بشروط خمسة) الاول (كونه منجزا) فلا يصح معلقا (و) الثانى (كونه) أى الرهن (مع الحق أو بعده) فمع الدين كأن يقول بعتك هذا بعشرة الى شهر ترهننى بها عبدك فلانا فيقول اشتريت ورهنت فيصح وأما بعده فيصح بالاجماع وسنده قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فجعله بدلا من الكتابة فيكون فى محلها ومحلها بعد ثبوت الحق وعلم من هذا انه لا يصح قبل الدين نص عليه الامام (و) الثالث (كونه) أى الراهن (ممن يصح بيعه) لانه نوع تصرف فى المال فلم يصح من محجور عليه من غير اذن كالبيع (و) الرابع (كونه) أى الرهن (ملكه) أى الراهن (أو مأذونا له فى رهنه) كما لو كان مالكا لمنافعه باجارة أو اعارة واذن له مؤجر أو معير فى رهنه (و) الخامس (كونه) أى الرهن (معلوما جنسه وقدره وصفته) ودين واجب أو ما آله اليه فيصح بعين مضمونة كالمغصوب والعوارى والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد وبنفع اجارة فى ذمة كخياطة وبناء دار وحمل شئ معلوم الى موضع معين ولا يصح الرهن على جعل قبل تمام عمل (وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف) نقل الجماعة عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا أرخص فى رهن المصحف لانه وسيلة الى بيعه وهو محرم (وما لا يصح بيعه) كالحر وأم الولد والآبق والمجهول والرهن (لا يصح رهنه) لان القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك (الا الثمرة قبل بدو صلاحها و) الا (الزرع قبل اشتداد حبه) لان النهى عن بيعهما انما شرع لعدم الامن من العاهة ولهذا أمر بوضع الجوائح وذلك مفقود هنا وتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن (و) الا (القن) ذكرا أو أنثى (دون رحمه المحرم) كولد دون والده وأخ دون أخيه لان النهى عن بيع ذلك انما هو لاجل التفريق بين ذى الرحم المحرم وذلك مفقود هنا فانه اذا استحق بيع الرهن بيعا معا ويخص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما وفى كيفية ذلك ثلاثة أوجه أحدها ان يقال كم قيمة المرهون فيقال مثلا مائة ومع ولده أو والده أو أخيه الذى لم يرهن مائة وخمسون فيكون للمرتهن ثلثا ثمنهما وقدمه فى الرعاية الكبرى الثانى ان يقوم غير المرهون مفردا كأن يكون الولد غير المرهون قيمته عشرون وقيمته هو وأبوه مائة وعشرون فيكون